

투자자분류 제도 개선사항 안내

(한국거래소, '12.6.19)

1. 검토배경

- 투자 분류 구분의 실효성을 제고하고, 자본시장법 시행 이후 변화된 시장환경을 반영하여 투자자분류 제도 일부를 개선
- 구체적인 분류기준을 마련하여 동일 투자자를 회원간 상이하게 분류하는 사례를 방지하여 투자자 거래정보의 정확성 제고

2. 개선방안

- (투자자 분류체계 정비) 법 및 산업환경 변화를 수용할 수 있도록 투자자 분류체계 정비 <붙임1, 붙임2 참조>

【 개선 전·후 투자자별 거래정보 공표내용 비교 】

증권선물	보험	투신 (사모)	은행	연기금	국가 지자체	기타법인 공익기관 기타		금융 저축	개인	외국인
↓					↓			↓		
금융투자 (증권선물)	보험	투신 (사모)	은행	연기금	국가지자체*	기타 법인	기타 금융기관		개인	외국인

* 거래비중 및 행태를 고려하여 국가지자체를 기관투자자 범위에 포함하여 공표하고, 파생상품시장에서는 연기금과 국가지자체를 '연기금등'으로 통합·공표

- (가이드라인 마련) 회원사 실무상 투자자분류 판단이 모호한 법인*에 대하여 구체적인 가이드라인 마련·배포

* 증권, 선물, 자문사(금융투자업자), 헤지펀드(사모), 랩(위탁자별), 우정본부(국가지자체) 등

3. 향후 조치사항

- 업무규정 시행세칙 개정 및 가이드라인 배포(6월중)

* '12. 7. 16(월) 시행

(붙임1) 증권시장 투자자분류 규정 및 정보공개 변경

증권시장 업무규정(세칙)			정보공개			
코드	현행	개선	현행		개선	
			대분류	소분류	대분류	소분류
1000	증권·선물	금융투자업자 ¹⁾	기관	증권·선물	기관	금융투자업자
2000	보험	보험		보험		보험
3000	집합투자기구	집합투자기구		투신		투신
3100	사모 집합투자기구	사모 집합투자기구		사모		사모
4000	은행	은행		은행		은행
5000	종금·저축	기타 금융기관 ²⁾		종금·저축		기타 금융기관
6000	연기금	연기금		연기금		연기금
7000	국가·지자체 및 국제기구	국가·지자체 국제기구 및 공익기관 ³⁾	기타	국가·지자체	기타	국가·지자체
7100	기타법인	기타법인		기타법인		기타법인
8000	개인	개인	개인	개인	개인	개인

1) 금융투자업자의 고유재산 운용

2) 종금·저축+ 법상 전문투자자인 금융기관(A)

3) 국가·지자체+ 공익목적 전문투자자인 비금융기관(B)

* A(총7개) : 증권금융회사, 자금중개회사, 금융지주회사, 여신전문금융회사, 산림조합중앙회, 새마을금고연합회, 신협중앙회 (자본시장법 시행령 §10②의 금융기관 중 은행, 보험, 금융투자업자 제외)

** B : 예금보험공사, 한국자산관리공사, 한국투자공사, 금융투자협회 등 (자본시장법 시행령 §10의 전문투자자 중 공익성격의 비금융기관)

(붙임2) 파생상품시장 투자자분류 규정 및 정보공개 변경

파생상품시장 업무규정(세칙)			정보공개			
코드	현행	개선	현행		개선	
			대분류	소분류	대분류	소분류
1000	증권·선물	증권·선물	기관	증권·선물	기관	증권·선물
2000	보험	보험		보험		보험
3000	자산운용회사 및 투자회사	자산운용회사 및 투자회사		투신		투신
4000	은행	은행		은행		은행
5000	종금·저축	기타 금융기관 ¹⁾		종금·저축		기타 금융기관
6000	연기금	연기금		연기금		연기금 등 ³⁾
7000	국가·지자체 및 국제기구	국가·지자체 국제기구 및 공익기관 ²⁾	기타	국가·지자체		
7100	기타법인	기타법인		기타법인	기타	기타법인
8000	개인	개인	개인	개인	개인	개인

1) 종금·저축+ 법상 전문투자자인 금융기관(A)

2) 국가·지자체+ 공익목적 전문투자자인 비금융기관(B)

3) 정보공개만 연기금(6000)과 국가·지자체(7000)를 합산하여 공표

* A(총7개) : 증권금융회사, 자금중개회사, 금융지주회사, 여신전문금융회사, 산림조합중앙회, 새마을금고연합회, 신탁중앙회 (자본시장법 시행령 §10②의 금융기관 중 은행, 보험, 금융투자업자 제외)

** B : 예금보험공사, 한국자산관리공사, 한국투자공사, 금융투자협회 등 (자본시장법 시행령 §10의 전문투자자 중 공익성격의 비금융기관)